

1503813-85.2020.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2306644/2020 - DEL.POL.SANTA

GERTRUDES, 15114302 - DEL.POL.SANTA GERTRUDES, 679/20/608 - DEL.POL.SANTA

GERTRUDES, 2306644 - DEL.POL.SANTA GERTRUDES

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503813-85.2020.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503813-85.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2306644/2020 - DEL.POL.SANTA

GERTRUDES, 15114302 - DEL.POL.SANTA GERTRUDES, 679/20/608 - DEL.POL.SANTA

GERTRUDES, 2306644 - DEL.POL.SANTA GERTRUDES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANE APARECIDA ADORNO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos etc.,

CRISTIANE APARECIDA ADORNO DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33 da Lei nº 11.343,06, porquanto, em 9 de dezembro de 2020, por volta das 6 horas, na Avenida São João, nº 76, fundos, Jardim Bom Sucesso II, guardava e tinha em depósito 35 microtubos de eppendorf de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

Segundo a denúncia, por ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no pedido cautelar 1503700-34.2020 desta Vara, policiais encontraram a droga sobre sua cama, em meio a cobertores.

A acusada foi notificada e ofereceu defesa preliminar (fls. 150/161).

Recebida a denúncia (fls. 189/192), em audiência, ouviram-se duas testemunhas arroladas pela acusação, uma testemunha da defesa e uma testemunha do Juízo, sendo a ré interrogada (fls. 279).

Em debates, pela representante do Ministério Público foi requerida a condenação da acusada, enquanto a defesa insistiu na falta de provas.

É o relatório.
Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo, em trâmite pelo rito especial, apura a materialidade e autoria do episódio criminoso narrado na denúncia, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

No mérito, a ação procede.

Com efeito, a materialidade ficou sobejamente comprovada no laudo de exame químico toxicológico (fls. 81/83), concluindo que a substância apreendida era cocaína, de porte e comércio proscrito pela legislação brasileira.

Concernente à autoria, restou igualmente demonstrada, nada obstante a veemente negativa da acusada, quando de seu interrogatório, senão vejamos.

A esse respeito, os policiais civis contaram em Juízo que, por conta de denúncia do Conselho Tutelar, em razão de substituição de mãe e filha na casa, além de usar um filho de 9 anos pra entregar droga, fizeram campana e viram movimentação estranha na casa. Várias pessoas entravam, na maioria homens, assim como viram pinos usados de droga na frente da residência. Por isso, solicitaram mandado de busca e apreensão. Quando do cumprimento, entraram e, na vistoria, encontraram em cima da cama entre os cobertores, a droga (35 pinos de cocaína). Ela negou a propriedade, disse que apenas é usuária de maconha, mas não disse de quem era. A filha não estava, estava outro rapaz, que disse que estava no bar e depois foi para lá.

A ré, quando ouvida na Delegacia de Polícia, apenas negou a propriedade da droga, tendo em Juízo acrescentado que foram lá colocadas pelos policiais civis que cumpriram o mandado.

Ocorre que todas as informações referentes às razões pelas quais foi expedido dito mandado constam do procedimento em apenso, de nº 1503700-34.2020, dando conta da denúncia do Conselho Tutelar, assim como detalhes das campanhas realizadas, e confirmadas em Juízo.

Nem se diga que a ausência de ato de efetiva venda descaracteriza o tráfico, porque a posse da droga, em condições que indicam a mercancia – tal como apurado nestes autos –, é suficiente para a tipificação legal.

A condenação, assim, é medida de rigor.

Uma vez fundamentada passo à dosimetria da pena, consoante o disposto no artigo 68 do Código Penal:

1ª fase: A réu ostenta antecedentes. Destarte, bem sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo sua pena, aumentada de 1/6, em cinco (5) anos, dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, com base em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

2ª fase: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes;

3ª fase: Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque já vencida a reincidência, reduzo a pena de 1/3, fixando-a em três (3) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e trezentos e oitenta e oito (388) dias-multa, no mínimo legal.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar CRISTIANE APARECIDA ADORNO DA SILVA, pela prática do crime consubstanciado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte dias) de reclusão, além do pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, no seu patamar raso.

Por força do artigo 33 do Código Penal, deverá a acusada iniciar o cumprimento de sua pena corporal no regime SEMI-ABERTO, observando-se o disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal.

Por final, em juízo de periculosidade, não aventando os pressupostos e condições para a decretação da custódia cautelar da ré, autorizo que recorra deste pronunciamento em liberdade.

P.I.C.

Rio Claro, 22 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA